

ระยะเวลาที่กระชั้นชิด กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยมิให้เสียหายแก่ราชการ และไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการและละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการจนทำให้เบิกจ่ายงบประมาณรายการเงินสงเคราะห์ด้านการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและสามเณรไม่ทัน อันเป็นการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหา ดังนั้น คำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑ ขั้น จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ให้ลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑ ขั้น ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ทั้งนี้ โดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่ออกคำสั่ง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๘๘/๒๕๖๒)

การที่ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ไม่มาปฏิบัติราชการโดยระบุเหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีป่วยอยู่บ่อยครั้ง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโทษทางวินัยลดขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น อันเนื่องมาจากไม่มาปฏิบัติราชการโดยไม่แจ้งผู้บังคับบัญชา ไม่เขียนใบลาตามระเบียบการลา มีการแจ้งเดือน แต่ไม่ได้ชี้แจงเหตุผลมาก่อน จึงมีเหตุอันสมควรที่ผู้บังคับบัญชาจะใช้ดุลพินิจสั่งให้ผู้ฟ้องคดียื่นใบรับรองแพทย์ประกอบใบลาป่วยได้ตามข้อ ๓๕๑ วรรคสี่ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาและมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย ฐานขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและฐานไม่อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการโดยการทอดทิ้งหน้าที่ราชการตามที่ถูกกล่าวหา อันเป็นการกระทำผิดวินัยตามข้อ ๔ ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ข้อ ๙ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นการประพฤติดินวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือน เนื่องจากขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และได้กระทำความผิดซ้ำในลักษณะเดียวกันตามคดีนี้อีก การที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบแล้ว



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง (หัวหน้าส่วนโยธา) ระดับ ๔ สังกัดเทศบาลตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยฐานขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและฐานไม่อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการโดยการทอดทิ้งหน้าที่ราชการ นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงมีคำสั่งเทศบาลตำบลวังยาง ที่ ๑๐๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ทำรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเสนอผู้ถูกฟ้องคดีว่า เมื่อพิจารณาจากพยานเอกสารแล้วเชื่อได้ว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีแสดงให้เห็นถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เห็นควรดำเนินการทางวินัยและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดีกรณีมีมูลว่ากระทำผิดวินัย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งเทศบาลตำบลวังยาง ที่ ๒๒๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดี กรณีมีมูลถูกกล่าวหาว่าขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เรื่องการลา โดยให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงสาเหตุการไม่มาปฏิบัติงาน การเสนอใบลาล่าช้า และถ้าหากลาป่วยให้แนบใบรับรองแพทย์มาด้วย คณะกรรมการสอบสวนมีรายงานการสอบสวน ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณาและรวบรวมพยานหลักฐาน พยานเอกสาร และพยานบุคคลแล้วฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีจงใจขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการ ละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโทษทางวินัยเนื่องจากละทิ้งหน้าที่การปฏิบัติราชการและกระทำผิดในเรื่องขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชามาก่อน และยังคงกระทำความผิดซ้ำในลักษณะเดียวกันอีก คณะกรรมการสอบสวนจึงมีมติให้ลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีหนึ่งขั้น ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลวังยาง ที่ ๓๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีหนึ่งขั้น ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีหนึ่งขั้นดังกล่าว



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นพิจารณาในชั้นของศาลปกครองสูงสุดเพียงประเด็นเดียวว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดวินัยตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ไม่มาปฏิบัติราชการโดยระบุเหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีป่วยอยู่บ่อยครั้ง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโทษทางวินัยลดขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น อันเนื่องมาจากไม่มาปฏิบัติราชการโดยไม่แจ้งผู้บังคับบัญชา ไม่เขียนใบลาตามระเบียบการลา มีการแจ้งเตือน แต่ไม่ได้ชี้แจงเหตุผลมาก่อน จึงมีเหตุอันสมควรที่ผู้บังคับบัญชาจะใช้ดุลพินิจสั่งให้ผู้ฟ้องคดียื่นใบรับรองแพทย์ประกอบใบลาป่วยได้ตามข้อ ๓๕๑ วรรคสี่ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เมื่อผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติราชการ ปลัดเทศบาลตำบลวังยางจึงมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงเหตุผลที่ไม่มาปฏิบัติราชการ รวมทั้งสิ้น ๓ ครั้ง ซึ่งแม้การกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องจัดทำคำชี้แจงยื่นต่อปลัดเทศบาลตำบลวังยางภายในวันเดียวกับที่มีคำสั่งก็ไม่เป็นการยากที่ผู้ฟ้องคดีจะจัดทำคำชี้แจงให้แล้วเสร็จ ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบลาป่วยแต่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธใบลาป่วยของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากไม่มีใบรับรองแพทย์นั้น ผู้ฟ้องคดีย่อมสามารถที่จะชี้แจงเหตุดังกล่าวให้ปลัดเทศบาลตำบลวังยางทราบได้ แต่การที่ผู้ฟ้องคดียังคงเพิกเฉยไม่ทำการชี้แจงเหตุดังกล่าว ทั้งที่ปลัดเทศบาลตำบลวังยางได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีชี้แจงถึง ๓ ครั้ง ย่อมแสดงให้เห็นถึงความไม่ใส่ใจในการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติราชการในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ และวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ เนื่องจากมารดาของภรรยาผู้ฟ้องคดีไม่สบายเข้ารับการรักษาในห้องไอซียู และในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาปฏิบัติราชการ เนื่องจากมารดาของภรรยาผู้ฟ้องคดีได้เสียชีวิต จึงมีเหตุจำเป็นที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถรออนุญาตได้ทัน และผู้ฟ้องคดีได้โทรศัพท์ขออนุญาตลาจากกับผู้ถูกฟ้องคดีแล้วและได้จัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีโต้แย้งว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้โทรศัพท์ขออนุญาตลาจากกับผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด และไม่ปรากฏว่ามีการยื่นใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ อีกทั้ง ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ มีหลักฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีตอกบัตรลงเวลา ๘.๑๙ นาฬิกา แต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ ปลัดเทศบาลตำบลวังยางได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีให้ชี้แจงสาเหตุการไม่มาปฏิบัติราชการในวันดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ เตือนเป็นครั้งที่สองให้ชี้แจงสาเหตุดังกล่าว รวมทั้งได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงสาเหตุการไม่อยู่ปฏิบัติราชการในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงเวลาปฏิบัติราชการเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงตามหนังสือทั้ง ๓ ฉบับ สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าออกไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ



ตามโครงการต่าง ๆ นอกสำนักงาน แต่ก็ไม่ปรากฏพยานหลักฐานได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการหรือได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีให้ไปราชการนอกสำนักงานหรือมีพยานบุคคลใดที่ยืนยันได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกสำนักงานตามที่กล่าวอ้าง ดังนั้นกรณีจึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาและมีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาอันเป็นการกระทำผิดวินัยตามข้อ ๔ ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ข้อ ๙ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นการประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้บังคับบัญชามีอำนาจพิจารณาโทษทางวินัยเป็นภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน และเป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะกระทำได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีเคยถูกลดขั้นเงินเดือน เนื่องจากขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และได้กระทำความผิดซ้ำในลักษณะเดียวกันอีก ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจมีคำสั่งลดโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีหนึ่งชั้นจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบแล้ว คำสั่งเทศบาลตำบลวังยาง ที่ ๓๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ลดโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีหนึ่งชั้นจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๗/๒๕๖๒)

๒.๑.๔ คำสั่งลงโทษอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๒.๒.๑ คำสั่งลงโทษปลดออก

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยมีเฉพาะความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการเท่านั้น ไม่อาจไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยฐานอื่นได้ การที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลทางวินัยผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานอื่น จึงเป็นการกระทำที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย मतดิงกล่าวจึงไม่ผูกพันผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีและผู้บังคับบัญชามีอาจถือเอารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมาเป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง



แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ ดังนั้น การที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตามการชี้มูลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในกรณีนี้ โดยมีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีและมิได้แจ้ง ข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสดำเนินการชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน และนำสืบแก้ข้อกล่าวหาร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ คำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตามฐานความผิดดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิได้ดำเนินการ ตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง แก่ข้าราชการพลเรือน

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาล โพนาราม จังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรีมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโรงพยาบาลโพนาราม ปรากฏว่าก่อนผู้ฟ้องคดี เกษียณอายุราชการ มีผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่ามีการทุจริตเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๕๐ ปี โรงพยาบาลโพนาราม โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเพื่อช่วยเหลือผู้เสนอราคาบางราย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง ซึ่งอนุกรรมการไต่สวนพิจารณาแล้วมีมติว่าผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม ๔ คน มีมูลความผิดทางวินัย ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐ ตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่พัสดุให้จัดทำเอกสารประกวดราคาให้เป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ ๒.๓ (๔) อันเป็นการกำหนดเพิ่มเติมให้แตกต่างไปจากตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด ทั้งที่ทราบดีอยู่แล้วว่า ตามแบบที่ กวพ. กำหนด คุณสมบัติของผู้เสนอราคาจ้างเหมาะก่อสร้างอาคารต้องมีผลงาน ก่อสร้างเท่านั้น และเมื่อสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือทักท้วงในเรื่องนี้ ผู้ฟ้องคดี ก็ไม่ได้พิจารณาทบทวนหรือทำเรื่องหารือไปยัง กวพ. หรือเสนอขอยกเลิกการประกาศประกวดราคา แต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาเพิ่มเติมจากตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด ทำให้ไม่มีการแข่งขันกันเสนอประโยชน์สูงสุดให้แก่โรงพยาบาลโพนารามอย่างแท้จริง และเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาทุจริต



เพื่อช่วยเหลือให้บริษัท ผ. เป็นผู้ได้รับจ้างก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๕๐ ปี การกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ลับที่ ปช ๐๐๑๓/๑๐๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ แจ้งให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีในฐานะความผิดดังกล่าวตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีมติให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งที่ ๗๔๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ อันเป็นวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้ฟ้องคดีมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๗๔๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่มีมูลความผิดวินัยของผู้ฟ้องคดี เป็นเพียงการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีผลเพียงชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดีเท่านั้น มิได้เป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญที่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๒๓ วรรคสอง^๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่อย่างใด ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้ ในการนี้ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีผลผูกพันองค์กรที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ไม่อาจเปลี่ยนแปลงฐานความผิดตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติและยุติแล้ว ให้เป็นประการอื่นได้อีก อันเป็นการวินิจฉัยปัญหาระหว่างอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์การลงโทษทางวินัยในคดีนี้ คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่ไม่มีผลผูกพันศาลซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการที่มีอิสระในการพิจารณาอรรถคดีและสามารถตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม โดยศาลสามารถจะรับฟังพยานบุคคล

^๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๒๓

ฯลฯ

ฯลฯ

อำนาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้น



พยานเอกสาร พยานผู้เชี่ยวชาญหรือพยานหลักฐานอื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณีได้ตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๑๙๗^๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๕๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ศาลปกครองย่อมมีอำนาจดุลพินิจอิสระที่จะพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้ตามรูปคดี โดยไม่จำเป็นต้องยึดถือพยานหลักฐานจากสำนวนการไต่สวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด เมื่อศาลเห็นว่าคำสั่งลงโทษทางวินัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันที่จะเพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวได้

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๒๕๐ วรรคหนึ่ง (๓)^{๑๐} แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๑๙ (๓)^{๑๑} มาตรา ๘๘^{๑๒}

^{๙-๑๐} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๑๙๗ การพิจารณาพิพากษารรคดีเป็นอำนาจของศาลซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษารรคดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

การโยกย้ายผู้พิพากษาและตุลาการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิพากษาและตุลาการนั้น จะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นการโยกย้ายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติเป็นการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น เป็นกรณีที่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัยหรือตกเป็นจำเลยในคดีอาญา เป็นกรณีที่กระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี หรือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่น อันไม่อาจก้าวล่วงได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ผู้พิพากษาและตุลาการจะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมิได้

มาตรา ๒๕๐ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. ชลย

๑. ชลย

(๓) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปร้ายผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม รวมทั้งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการในระดับต่ำกว่าที่ร่วมกระทำความผิดกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวหรือกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือที่กระทำความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นสมควรดำเนินการด้วย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๑. ชลย

๑. ชลย

^{๑๑-๑๒} พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๙ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. ชลย

๑. ชลย

(๓) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นซึ่งมิใช่บุคคลตาม (๒) และเจ้าหน้าที่ของรัฐร้ายผิดปกติเพื่อร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

๑. ชลย

๑. ชลย

มาตรา ๘๘ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับคำกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๘๔ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริง



มาตรา ๙๑^{๓๓} และมาตรา ๙๒^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว เห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ในการไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยข้อกล่าวหาว่ามีความผิดหรือไม่ หากข้อกล่าวหาที่มีความผิดทางวินัยหรือมีความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณีจะต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไป และโดยที่ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติถึงองค์ประกอบและโทษเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการไว้ในภาค ๒ ลักษณะ ๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๖๖ และได้บัญญัติถึงองค์ประกอบและโทษเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมไว้ในลักษณะ ๓ หมวด ๒ มาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๐๕ ข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม จึงเป็นมูลความผิดทางอาญา ส่วนข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ถือเป็นมูลความผิดทางวินัย ดังนั้น อำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัย จึงมีเฉพาะความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่

^{๓๓-๓๔} พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๙๑ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาเป็นอันตกไป ข้อกล่าวหาใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ามีมูลความผิดให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ถ้ามีความผิดทางวินัย ให้ดำเนินการตามมาตรา ๙๒

(๒) ถ้ามีความผิดทางอาญา ให้ดำเนินการตามมาตรา ๙๗

มาตรา ๙๒ ในกรณีมีความผิดทางวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดได้กระทำความผิดวินัย ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถือว่ารายงานเอกสารและความคิดเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหา นั้น ๆ แล้วแต่กรณี

กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการโดยเร็ว โดยให้ถือเอารายงานและเอกสารของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบสวนด้วย และเมื่อดำเนินการได้ผลประการใดแล้วให้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้นำคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือวันที่ได้มีคำวินิจฉัยว่าไม่มีความผิดวินัย

สำหรับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดในเรื่องที่ถูกกล่าวหา ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป



ราชการเท่านั้น ไม่อาจได้สวนข้อเท็จจริงและข้อมูลความผิดทางวินัยฐานอื่นได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้สวนข้อเท็จจริงและข้อมูลทางวินัยผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานอื่น จึงเป็นการกระทำที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ข้อมูลความผิดวินัยผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานอื่น จึงไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอาจถือเอารายงานการได้สวนข้อเท็จจริงและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาเป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ได้

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ได้สวนข้อเท็จจริง และมีมติว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีมีข้อมูลความผิดทางวินัยฐานปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ จึงมีใช้กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้สวนข้อเท็จจริงและข้อมูลความผิดทางวินัยว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการที่จะเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๑๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งรายงานการได้สวนข้อเท็จจริงและเอกสารประกอบพร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง จึงเป็นการกระทำที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ข้อมูลความผิดวินัยผู้ฟ้องคดีดังกล่าว จึงไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะถือเอารายงานการได้สวนข้อเท็จจริงและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาเป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ไม่ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ

^{๑๕} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๕

ฯลฯ

ฯลฯ

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและได้มีโอกาสชี้แจงและนำสืบแก้ไขข้อกล่าวหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๗๔๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ โดยมีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีและมีได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานและนำสืบแก้ไขข้อกล่าวหาตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดสำหรับการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการพลเรือนนั้น จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อฟังเป็นที่ยุติได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๗๔๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๗๔๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยให้มีผลนับแต่วันที่ที่มีคำสั่งและคำวินิจฉัยเป็นต้นไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑/๒๕๖๒)

^{๑๖} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๐๒ การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหากระทำผิดวินัยให้สอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดำเนินการตามวิธีการที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวน และในการสอบสวนนี้ต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนำสืบแก้ไขข้อกล่าวหา เมื่อดำเนินการแล้วถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยก็ให้ดำเนินการตามมาตรา ๑๐๓ หรือมาตรา ๑๐๔ แล้วแต่กรณี ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได้



๒.๒.๒ คำสั่งลงโทษไล่ออก

หนังสือของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ แม้จะมีข้อความว่า ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกของผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไม่ถูกต้องเหมาะสมและไม่เป็นธรรม แต่เมื่อหนังสือดังกล่าวไม่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นเป็นข้อคัดค้านคำสั่งที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ ประกอบกับท้ายหนังสือดังกล่าวระบุชัดเจนว่า ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปอีกมีกำหนดสามสิบวัน... หนังสือฉบับนี้จึงไม่เป็นหนังสืออุทธรณ์ตามความที่กำหนดในกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๒๙ (๑) ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ฯ แม้จะได้กำหนดระยะเวลาการอุทธรณ์ไว้ด้วยก็ตาม แต่การกำหนดระยะเวลาไว้เช่นนี้ก็เพียงการนำระยะเวลาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มากำหนดไว้เป็นระยะเวลาการดำเนินการยื่นอุทธรณ์เท่านั้น หาใช้ระยะเวลาตามที่กำหนดในข้อ ๖ ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ฯ ที่ให้ประธานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีอำนาจยื่นหรือขยายได้ตามความจำเป็น ประกอบกับข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง (๓) ของกฎ ก.พ.ค. ดังกล่าว กำหนดให้อุทธรณ์ที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดเวลาเป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้ามรับไว้พิจารณา ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจที่จะขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีได้ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งที่ลงโทษไล่ออกของผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ต่อ ก.พ.ค. ภายในกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ การที่ ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัยไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงานสังกัดเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอธิบดีกรมราชทัณฑ์ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดี และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้มีคำสั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติ อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์ ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งดังกล่าว



เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แล้วมีหนังสือลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้รับไว้เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ฉบับลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ และสำนักงาน ก.พ. ได้รับไว้เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอธิบดีกรมราชทัณฑ์มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการตามมติของ อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยทำคำสั่งดังกล่าวระบุว่า หากผู้ถูกลงโทษประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง ถือเป็นการแจ้งสิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้ง การยื่นคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวตามนัยมาตรา ๔๐^{๓๗} ประกอบกับ มาตรา ๓^{๓๘} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่จำเป็นต้องแจ้งรายละเอียดถึงขนาดว่า การยื่นหนังสืออุทธรณ์ ให้ยื่นต่อพนักงานผู้รับอุทธรณ์ที่สำนักงาน ก.พ. หรือจะส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ให้ครบถ้วนตามข้อ ๓๐^{๓๙} ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่อย่างใด เนื่องจากถ้อยคำเท่าที่ปรากฏทำคำสั่งลงโทษดังกล่าว เพียงพอที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดี

^{๓๗-๓๘} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรม หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งที่กำหนดในกฎหมาย

มาตรา ๔๐ คำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุนกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง การยื่นคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วยในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลาล้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่รับคำสั่งทางปกครอง

^{๓๙} กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๓๐ การยื่นหนังสืออุทธรณ์ ให้ยื่นต่อพนักงานผู้รับอุทธรณ์ที่สำนักงาน ก.พ. หรือจะส่งหนังสืออุทธรณ์ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และเพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาอุทธรณ์ ในกรณีมายื่นอุทธรณ์ต่อพนักงานผู้รับอุทธรณ์ ให้ถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานการลงทะเบียนรับหนังสือตามระเบียบ ว่าด้วยงานสารบรรณเป็นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์ ส่วนกรณีส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ ให้ถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสืออุทธรณ์เป็นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์



ทราบถึงสิทธิของตนในการยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษแล้ว จึงมิได้มีผลให้ระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่รับคำสั่งทางปกครองตามนัย มาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทราบ คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นอุทธรณ์ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง คือ ภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ ๖ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ กรณีจึงถือว่าระยะเวลาอุทธรณ์สิ้นสุด ในวันทำงานที่ถัดจากวันหยุดนั้น คือ วันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามนัยมาตรา ๖๔ วรรคสาม^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และเมื่อพิจารณาหนังสือ ของผู้ฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่มีถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยส่งทางโทรสาร และทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้รับหนังสือ ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ แม้จะมีข้อความว่าผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งลงโทษ ไล่ออกจากราชการไม่ถูกต้องเหมาะสมและไม่เป็นธรรมก็ตาม แต่หนังสือฉบับดังกล่าว ก็ไม่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้อุทธรณ์ยกขึ้นเป็นข้อคัดค้านคำสั่งที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ ประกอบกับท้ายหนังสือดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ ออกไปอีกมีกำหนดสามสิบวัน เนื่องจากมีเอกสารหลักฐานสำคัญอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ หลายหน่วยงาน ซึ่งผู้ฟ้องคดีจำเป็นต้องดำเนินการขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและรวบรวม พยานหลักฐานต่าง ๆ ประกอบการยื่นอุทธรณ์ จึงไม่อาจยื่นอุทธรณ์ได้ทันตามกำหนดเวลา หนังสือฉบับนี้จึงไม่ได้เป็นหนังสืออุทธรณ์ตามความที่กำหนดในกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ฯ แต่อย่างใด เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย โดยส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ปรากฏตามหลักฐานการลงรับของสำนักงาน ก.พ. ว่า ได้รับหนังสือของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ กรณีจึงต้องฟังว่าผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิอุทธรณ์ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อล่วงพ้นกำหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง

^{๒๐} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๖๔

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่บุคคลใดต้องทำการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายหรือโดยคำสั่ง ของเจ้าหน้าที่ ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดทำการงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือวันหยุดตามประเพณีของบุคคลผู้รับคำสั่ง ให้ถือว่า ระยะเวลาสิ้นสุดในวันทำงานที่ถัดจากวันหยุดนั้น เว้นแต่กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ที่มีคำสั่งจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น



ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามนัยมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการนี้ แม้ข้อ ๒๙ (๑) ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ฯ จะได้กำหนดระยะเวลาการอุทธรณ์ไว้ด้วยก็ตาม แต่การกำหนดระยะเวลาไว้เช่นนี้ก็เพียงการนำระยะเวลาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ มากำหนดไว้เป็นระยะเวลาการดำเนินการยื่นอุทธรณ์เท่านั้น หากระยะเวลาตามที่กำหนดในข้อ ๖^{๒๒} ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ฯ ที่ให้ประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจยื่นหรือขยายได้ตามความจำเป็น ประกอบกับข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง (๓)^{๒๓} ของกฎ ก.พ.ค. ดังกล่าว ก็ได้กำหนดให้อุทธรณ์ที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดเวลาเป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้ามรับไว้พิจารณาด้วยเหตุนี้ เมื่อไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ บัญญัติให้มีการยื่นหรือขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจที่จะขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น เมื่อฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง ตามนัยมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ประกอบกับระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งถือเป็นคำสั่งทางปกครองถูกต้องโดยไม่มีที่สิ้นสุด อันอาจทำให้เกิดความไม่มั่นคงแน่นอนทางกฎหมาย ระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าวจึงเป็นระยะเวลาที่มีผลบังคับทั้งต่อคู่กรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ คือ ผู้ฟ้องคดี ในอันที่จะต้องยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลา มิเช่นนั้นย่อมเสียสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาอุทธรณ์ และต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในอันที่จะมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำอุทธรณ์ดังกล่าวไว้พิจารณา โดยถือว่าอุทธรณ์ที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดเวลาเป็นอุทธรณ์

^{๒๑} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๑๔ ผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๒-๒๓} กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๖ ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ.ค. นี้หรือตามที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นสมควร หรือคู่กรณีมีคำขอ ประธาน ก.พ.ค. มีอำนาจยื่นหรือขยายได้ตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม

ข้อ ๔๙ อุทธรณ์ดังต่อไปนี้ เป็นอุทธรณ์ที่ห้ามรับไว้พิจารณา

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) เป็นอุทธรณ์ที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง

ฯลฯ

ฯลฯ



ที่ต้องห้ามรับไว้พิจารณาตามนัยข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง (๓) ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยไม่รับอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา จึงเป็นการกระทำที่ขัดด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๔๕/๒๕๖๑)

โดยที่ตามข้อ ๔ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยกรณีความผิด ที่ปรากฏชัดแจ้ง กำหนดว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในกรณีดังต่อไปนี้ ถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการ ทางวินัยตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๐๙ โดยไม่สอบสวนหรืองด การสอบสวนก็ได้ (๑) กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ... ดังนั้น การที่บุคคลผู้ที่ได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเคยเป็นผู้เสนอความเห็น ให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เนื่องจาก ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีต้องคำพิพากษาศาลให้ลงโทษจำคุกและปรับ โดยโทษจำคุก ให้รอการลงโทษมีกำหนด ๒ ปี จึงเป็นเพียงปัญหาข้อกฎหมายที่อาจทำให้คณะกรรมการ สอบสวนเข้าใจเช่นนั้นได้ การเสนอความเห็นให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยไม่ต้องแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนในกรณีนี้จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยอคติ มีเจตนา กลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดี หรือจะถือเป็นเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณา ทางปกครองในการเป็นกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดีไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือจะทำให้ การสอบสวนเสียความเป็นธรรมตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ที่แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการด้วย จึงขัดด้วยกฎหมาย



สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ๕ ปฏิบัติราชการสถานื่อนามัยห่านโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ถูกกล่าวหาว่า ร่วมกันกับสามีของผู้ฟ้องคดี ทำการลักทรัพย์ (เครื่องอ่านแผ่นซีดีรอม) ของสถานื่อนามัยตำบลห่านโพธิ์ และถูกฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาลจังหวัดพัทลุง ซึ่งศาลจังหวัดพัทลุงพิพากษาให้ลงโทษจำคุกผู้ฟ้องคดี ๖ เดือน ปรับ ๕,๐๐๐ บาท โดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ ๒ ปี ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ ๑๗๑๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๗ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ แต่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกรณีของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าข่ายความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง จึงให้เรียกตัวผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการและให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี จากนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ ๖๓๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ ๙๓๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ คัดค้านกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ยกคำคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จากนั้น คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ได้ดำเนินการตามกระบวนการ และได้รายงานผลการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาจริง โดยร่วมกันลักทรัพย์ของทางราชการ (เครื่องอ่านแผ่นซีดีรอม) ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และการที่ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้อนุญาตให้ผู้อื่นเอาไปเสียซึ่งทรัพย์สินของทางราชการ โดยไม่มีอำนาจและมีเจตนาเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์มิควรได้ ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ควรลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ต่อมา อ.ก.พ. จังหวัดพัทลุง พิจารณามีมติว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ จึงให้ไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ ๒๑๕๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์แต่เพียงว่าคณะกรรมการสอบสวนมีส่วนได้เสียกับผู้ฟ้องคดี ถือเป็นคู่กรณีตามมาตรา ๕^{๒๔} ประกอบกับมาตรา ๑๓^{๒๕} และมาตรา ๑๖^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การพิจารณาคำคัดค้านคณะกรรมการสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และการประชุม อ.ก.พ. จังหวัดพัทลุง ในการพิจารณาความผิดวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีปัญหาคำสั่งที่จะต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นว่า คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีตามคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ ๖๓๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ ๙๓๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะผู้ฟ้องคดีรับราชการถูกกล่าวหาว่าร่วมกันกับสามีของผู้ฟ้องคดี ทำการลักทรัพย์ (เครื่องอ่านแผ่นซีดีรอม) ของสถานีอนามัยตำบลห่านโพธิ์ และถูกฟ้องเป็นคดีอาญา

^{๒๔-๒๖} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ชลช

ชลช

“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั่งทางปกครอง

ชลช

ชลช

มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้

(๑) เป็นคู่กรณีเอง

(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี

(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น

(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี

(๕) เป็นเจ้านายหรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี

(๒) ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้น ผู้นั้นจะทำการพิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี

(๓) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู้นั้นเป็นกรรมการอยู่ มีคำสั่งหรือมีมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณีว่าผู้นั้นมีอำนาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นหรือไม่

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม



ต่อศาลจังหวัดพัทลุง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ให้การรับสารภาพต่อศาล ซึ่งศาลจังหวัดพัทลุงพิพากษาให้ลงโทษจำคุกผู้ฟ้องคดี ๖ เดือน ปรับ ๕,๐๐๐ บาท โดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ ๒ ปี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ ๑๗๑๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๗ ลงโทษปล่อยผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ แต่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบ เนื่องจากกรณีของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าข่ายความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง จึงให้เรียกตัวผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการและให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี โดยไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนซึ่งได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ ๖๓๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ ๙๓๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ มีผู้ใดเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเหตุการณ์การกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีที่ถูกกล่าวหาในการลักทรัพย์ (เครื่องอ่านแผ่นซีดีรอม) ของทางราชการ จึงถือไม่ได้ว่าคณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่งดังกล่าวในกรณีนี้เป็นคู่กรณีเสียเองอันจะทำให้ไม่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ส่วนกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนบางคนเป็นผู้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการพิจารณาออกคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีก่อนหน้านี้ตามคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ ๑๗๑๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๗ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง นั้น ก็เนื่องจากตามข้อ ๔ ของกฎ ก.พ. ดังกล่าว กำหนดว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ ถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๐๙ โดยไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ (๑) กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ... ซึ่งเป็นเพียงปัญหาข้อกฎหมายที่อาจทำให้คณะกรรมการสอบสวนเข้าใจเช่นนั้นได้ การเสนอความเห็นให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีนี้จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยมีอคติ มีเจตนากลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดี หรือจะถือเป็นเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองในการเป็นกรรมการสอบสวนวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือจะทำให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม



ตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง^{๒๗} ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา แต่อย่างไรก็ดี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงตามคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ ๖๓๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ ๙๓๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ จึงชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับปัญหาว่าการพิจารณาคำคัดค้านคณะกรรมการสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ คัดค้านคณะกรรมการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยจังหวัดพัทลุงและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้ลงรับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ กรณีการพิจารณาคำคัดค้านจึงต้องเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ เป็นวันเริ่มนับระยะเวลา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือจังหวัดพัทลุงลับ ที่ พท ๐๐๒๗/๘๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจ้งผลการพิจารณายกคำคัดค้านให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว จึงเป็นการพิจารณาสั่งการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้านตามข้อ ๘ วรรคสาม^{๒๘} ประกอบกับข้อ ๓๘^{๒๙} ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

^{๒๗-๒๘} กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา

ข้อ ๘ ผู้ถูกกล่าวหาที่มีสิทธิคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- (๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะที่กระทำการตามเรื่องที่กล่าวหา
- (๒) มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน
- (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ถูกกล่าวหา
- (๔) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาของผู้กล่าวหา
- (๕) มีเหตุอื่นซึ่งอาจทำให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม

ฯลฯ

ฯลฯ

ในการพิจารณาเรื่องการคัดค้านผู้ซึ่งถูกคัดค้านอาจทำคำชี้แจงได้ หากผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าหนังสือคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ ให้สั่งให้ผู้ซึ่งถูกคัดค้าน พ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน หากเห็นว่าหนังสือคัดค้านไม่มีเหตุผลพอที่จะรับฟังได้ให้สั่งยกคำคัดค้านนั้น โดยให้สั่งการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับหนังสือคัดค้าน ทั้งนี้ ให้แสดงผลในการพิจารณาสั่งการดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบแล้วส่งเรื่องให้คณะกรรมการสอบสวนไว้ในสำนวนการสอบสวนโดยเร็ว การสั่งยกคำคัดค้านให้เป็นที่สุด

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๓๘ การนับระยะเวลาตามกฎ ก.พ. นี้ สำหรับเวลาเริ่มต้นให้นับวันถัดจากวันแรกแห่งเวลานั้นเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา แต่ถ้าเป็นกรณีขยายเวลาให้นับวันต่อจากวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาเดิมเป็นวันเริ่มระยะเวลาที่ขยายออกไปส่วนเวลาสิ้นสุด ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการให้นับวันเริ่มเปิดทำการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา



ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา อีกทั้งในการพิจารณาคำคัดค้านดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้มีหนังสือเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณา โดยเห็นว่าประเด็นที่คัดค้านไม่มีมูลความจริง และกรณีไม่มีเหตุที่อาจทำให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม กรรมการสอบสวนที่ถูกคัดค้านจึงเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีพฤติการณ์ใด ๆ ที่ส่อให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวจะได้ปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความเที่ยงธรรม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่มีอำนาจพิจารณาคำคัดค้านดังกล่าวได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการสอบสวนที่ผู้ฟ้องคดีคัดค้านในประเด็นต่าง ๆ นั้น ไม่เข้าข่ายที่จะทำให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรมตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา จึงยกคำคัดค้านของผู้ฟ้องคดี ซึ่งถือเป็นการให้เหตุผลประกอบการพิจารณาสั่งการแล้ว การพิจารณาคำคัดค้านคณะกรรมการสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ยกคำคัดค้านของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยข้อ ๘ วรรคสาม ของกฎ ก.พ. ดังกล่าว และเนื่องจากระยะเวลาการพิจารณาคำคัดค้านคณะกรรมการสอบสวนในกรณีนี้มีหลักเกณฑ์วิธีการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับดังกล่าวแล้ว จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

สำหรับกรณีที่ในการประชุมของ อ.ก.พ. จังหวัดพัทลุง เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นประธาน ไม่ได้เข้าร่วมประชุม แต่ได้มอบหมายให้นาย พ. รองผู้ว่าราชการจังหวัด ทำหน้าที่แทน โดยไม่มีหนังสือมอบอำนาจหรือสั่งการมอบอำนาจในการพิจารณา นั้น การมอบอำนาจดังกล่าวไม่ถูกต้องและไม่ถือว่ามี การมอบอำนาจ อย่างไรก็ตาม การที่นาย พ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม อ.ก.พ. จังหวัดพัทลุงดังกล่าว โดยไม่ปรากฏว่ามีอนุกรรมการผู้ใดคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยในการทำหน้าที่ประธานของนาย พ. จึงถือได้ว่านาย พ. ในฐานะที่เป็นอนุกรรมการคนหนึ่ง ได้รับเลือกจากที่ประชุมหรือที่ประชุมได้รับรองให้ทำหน้าที่เป็นประธานโดยปริยายแล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะประธาน ไม่ได้เข้าประชุม มิได้ทำให้การประชุมไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด อีกทั้ง ในการประชุมดังกล่าวมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุมสามารถพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดได้

